



RELAÇÕES TRABALHISTAS

AULA 5



Prof. Silvano Alves Alcantara



CONVERSA INICIAL

Não é de hoje que falamos e ouvimos falar que as instituições, as organizações as classes, enfim, todo e qualquer grupo, será tanto mais forte, quanto melhor organizado. Nas relações trabalhistas também não é diferente, pois além das organizações empresariais propriamente ditas, vamos encontrar as categorias profissionais e econômicas, que são representadas por suas entidades de classe, quer sejam, os sindicatos, as federações e mesmos as confederações.

A normatização para o atuar dessas organizações representativas das categorias econômicas e profissionais são ditadas pelo Direito Coletivo do Trabalho, que define como tais entidades podem ser criadas, quais são as competências, e principalmente como devem agir nos conflitos que podem surgir entre os grupos, especialmente nos casos de greve, bem como nas negociações coletivas, institutos e conteúdos a serem estudados nesta aula.

CONTEXTUALIZANDO

Sabemos que a filiação a um sindicato é opcional. Mas e quando essa entidade consegue algum benefício para os funcionários, todos têm direito a usufruir dele ou apenas aqueles que são filiados? A história a seguir gira em torno dessa dúvida. Acompanhe!

O Sindicato que representa a categoria profissional dos metalúrgicos promoveu uma ação coletiva contra a empresa Parafuso Pronto para cobrar as horas extras registradas em banco de horas que nunca foram compensadas pelos empregados. Você fica bastante animado com essa iniciativa, pois fez muitas horas extras que foram para banco de horas, que você nunca compensou nem recebeu o pagamento devido. Finalizada a ação coletiva, o Sindicato começa a chamar os empregados, ou seja, os seus colegas de trabalho, para receber o pagamento pelas horas acumuladas no banco de horas. Você esperou, mas não foi chamado, o que o deixou preocupado, pois tinha horas a receber. Então procura o Sindicato para saber quando receberia a sua parte, já que todos os seus colegas de trabalho do mesmo setor já tinham recebido.

Neste momento, você é informado que seu crédito não foi incluído na ação coletiva, porque você pediu, formalmente, a sua desfiliação do Sindicato há dois anos, sendo que desde então não contribui para a entidade. Diante desta



situação, a conduta do Sindicato foi correta em não incluir o seu crédito na ação coletiva?

TEMA 1 – DIREITO COLETIVO DO TRABALHO

Quando falamos em legislação coletiva do trabalho deixamos de lado aquela relação que só diz respeito ao empregado e seu empregador, falamos aqui da relação coletiva onde o que interessa são os grupos, tanto de empregados, quanto de empregadores, juntamente com as entidades de classe que os protegem.

Esse Direito Coletivo do Trabalho já teve diversas nomenclaturas, como explica Delgado (2020, p. 18):

Há que se registrar, no estudo, a presença de certas denominações hoje consideradas arcaicas. Trata-se de epítetos que designaram, em épocas mais remotas, o Direito do Trabalho em geral, embora também referindo-se ao Direito Coletivo. São: Direito Industrial, Direito Operário e Direito Corporativo. Nenhuma delas, entretanto, mereceu permanecer no tempo, em face de suas próprias debilidades.

Em nossos dias é mais apropriado utilizar Direito Coletivo do Trabalho ou o Direito Sindical, podendo também ser encontrado Direito Social.

E o que estuda esse ramo autônomo do Direito?

Sob a ótica Barros (2017, p. 35), “Direito Coletivo pressupõe uma relação coletiva de trabalho, em que os sujeitos se encontram em função de uma coletividade profissional; logo, a relação jurídica daí advinda põe em jogo interesses abstratos do jogo”.

Na visão de Delgado (2020, p. 1315) podem ser gerais e específicas:

[...] funções do Direito Coletivo do Trabalho podem ser divididas em dois grandes grupos: gerais e específicas.
Gerais: envolvem os objetivos inerentes a todo o Direito do Trabalho (Individual e Coletivo), assim entendido a melhoria das condições de pactuação da força de trabalho na ordem socioeconômica. Resulta do caráter: progressista e moderno do Direito do Trabalho.
Específicas: abrangem as situações juscoletivas de forma particularizada como a: Geração de normas jurídicas; Pacificação de conflitos de natureza sociocoletiva; Função sociopolítica; Função econômica.

Podemos assim definir o Direito Coletivo do Trabalho como sendo um direito autônomo que faz parte do Direito do Trabalho, composto por um conjunto de princípios e regras que lhe são próprias. Destina a regular e regulamentar as relações coletivas de trabalho.



Ainda que as relações jurídicas de trabalho e coletiva diferem essencialmente quanto aos sujeitos e interesses, pois nessas relações coletivas de trabalho os sujeitos são os grupos, constituídos, de pessoas abstratamente consideradas, e não as pessoas individualmente determinadas.

As garantias trabalhistas previstas no ordenamento jurídico nacional, quer seja A Carta Magna de 1988 reconhece em seu art. 7º, as convenções e os acordos coletivos de trabalho, bem como determina já no “caput” do art. 8º que “é livre a associação profissional ou sindical”.

Na visão de Alcantara (2020, p. 88):

O caput do art. 8º determina que é livre a associação profissional ou sindical, deixando o entendimento de que se trata somente de associação relativa ao empregado ou às categorias profissionais. Cremos, porém, que é somente uma afirmação para que se tenha como reforço essa garantia, pois a liberdade de associação é também dada à classe econômica (ou seja, dos empregadores) [...]

Com esse entendimento fica claro que o empregado ou o empregador não é obrigado a se filiar, nem mesmo continuar filiado à sua entidade de classe, reafirmado no inciso V do mesmo art. “ninguém será obrigado a filiar-se ou a manter-se filiado a sindicato”.

Muito bem, mas não filiado ao seu sindicato, terá o empregado as mesmas garantias daquilo que fora conseguido nas negociações coletivas?

As entidades de classe devem trabalhar em defesa dos interesses de todas as categorias, independentemente de filiação, e tudo aquilo que conseguirem de benefícios para a classe de trabalhadores que representam, será incorporado de todo contrato individual de trabalho.

TEMA 2 – PRINCÍPIOS DO DIREITO COLETIVO DO TRABALHO

Os princípios do direito coletivo do trabalho são norteadores para o entendimento desse ramo do direito do trabalho, servindo também de subsídio interpretativo para que possamos compreender cada instituto a ser estudado.

2.1 Princípio da liberdade associativa e sindical

Segundo Franklin (2017): “O princípio da liberdade de associação assegura a liberdade de reunião e associação pacífica de um grupo de pessoas, agregadas por objetivos comuns, não necessariamente ligadas em função de interesses econômicos ou profissionais”. Os direitos de reunião pacífica e de



associação sem caráter paramilitar estão assegurados na Carta Maior (art. 5.º, XVI e XVII).

Ainda não podemos afirmar que a CRFB/1988 permitiu a liberdade sindical plena, uma vez que ainda manteve resquícios da antiga estrutura corporativista, como a unicidade sindical (art. 8.º, II), a contribuição sindical obrigatória a todos, filiados ou não (art. 8.º, IV) e o poder normativo da Justiça do Trabalho (art. 114, parágrafo 2.º).

2.2 Princípio da unicidade sindical

A Constituição da República/88 determina a livre associação profissional ou sindical, informando que todos os trabalhadores têm a liberdade de associar-se e de se retirar dessa associação a seu critério.

Além de outras determinações, proíbe a criação de mais de uma entidade, de qualquer nível, que represente a mesma categoria de empregados ou de empregadores em uma mesma base territorial, não podendo ser menor que a área de um Município.

Chamado assim de sindicato único ou princípio da unicidade sindical, se pensarmos na proteção do trabalhador podemos entender como benéfico, pois agrupados em uma mesma base, sua força de reivindicação certamente será maior, pensamento abalizado por (Nascimento; Nascimento, 2017, p. 1229), “Em abono do sindicato único afirma-se que promove melhor a unidade do grupo, a sua solidez e a união indispensável para que as suas reivindicações, maciçamente manifestadas, tenham condições de influir”.

2.3 Princípio da preponderância do interesse coletivo sobre o individual

Estamos tratando de interesses coletivos, portanto é crível pensar que o interesse individual deva ser deixado um pouco de lado e sempre prevalecer aquilo que atenda ao grupo como um todo.

2.4 Princípio da paz social

As entidades sindicais existem para defender os interesses de suas categorias, especialmente por meio das negociações coletivas e quando assim acontece, determina-se o equilíbrio entre as partes, estabelecendo-se a paz social.



2.5 Princípio da boa-fé ou da lealdade

Em toda e qualquer negociação deve estar presente a lealdade e a boa-fé. Importante também nas negociações coletivas de trabalho, em que as partes a devem se tratar com mútuo respeito e serem leais não somente àqueles de quem soa defensores, mas também da parte contrária.

2.6 Princípio da intervenção obrigatória dos sindicatos

Como regra, é necessária a presença das entidades sindicais nas negociações coletivas, especialmente na Convenções Coletivas de Trabalho, sob pena de nulidade.

2.7 Princípio da equivalência entre os negociantes

Os sindicatos da categoria econômica e profissional possuem, em princípio, equivalência jurídica e econômica nas negociações coletivas. A equivalência no sentido de igualdade entre as partes, facilitando assim as negociações.

2.8 Princípio da atuação de terceiros

É possível que as partes não cheguem a um consenso naquilo que esteja sendo discutido, necessitando da ajuda de terceiros para a resolução do conflito, que poderá ser o Estado, por meio do Poder Judiciário ou mesmo o particular, por meio da mediação ou arbitragem, dependendo do caso.

TEMA 3 – ORGANIZAÇÕES SINDICAIS

Ao falarmos de organizações sindicais já nos vem em mente os sindicatos. Mas, o que vem a ser um sindicato?

Sob a ótica de Nascimento e Nascimento (2017, p. 1255): “Sindicato é uma organização social constituída para, segundo um princípio de autonomia privada coletiva, defender interesses trabalhistas e econômicos nas relações coletivas entre os grupos sociais”.

A CF/1988 traz no bojo do art. 8º todas as disposições sobre as entidades sindicais:



Art. 8º É livre a associação profissional ou sindical, observado o seguinte:

- I - a lei não poderá exigir autorização do Estado para a fundação de sindicato, ressalvado o registro no órgão competente, vedadas ao Poder Público a interferência e a intervenção na organização sindical;
- II - é vedada a criação de mais de uma organização sindical, em qualquer grau, representativa de categoria profissional ou econômica, na mesma base territorial, que será definida pelos trabalhadores ou empregadores interessados, não podendo ser inferior à área de um Município;
- III - ao sindicato cabe a defesa dos direitos e interesses coletivos ou individuais da categoria, inclusive em questões judiciais ou administrativas;
- IV - a assembleia geral fixará a contribuição que, em se tratando de categoria profissional, será descontada em folha, para custeio do sistema confederativo da representação sindical respectiva, independentemente da contribuição prevista em lei;
- V - ninguém será obrigado a filiar-se ou a manter-se filiado a sindicato;
- VI - é obrigatória a participação dos sindicatos nas negociações coletivas de trabalho;
- VII - o aposentado filiado tem direito a votar e ser votado nas organizações sindicais;
- VIII - é vedada a dispensa do empregado sindicalizado a partir do registro da candidatura a cargo de direção ou representação sindical e, se eleito, ainda que suplente, até um ano após o final do mandato, salvo se cometer falta grave nos termos da lei.

Abordando algumas dessas disposições podemos entender que o Poder Público não poderá criar nenhum empecilho à criação de entidades sindicais, muito menos fazer qualquer ingerência em seu seio.

Informa também que somente poderá ter uma única entidade sindical que represente determinada categoria dentro de uma mesma base territorial, esta entendida como sendo a área de um município, é a aplicação do Princípio da Unicidade Sindical.

Como regra é obrigatória a participação dos sindicatos nas negociações coletivas, mas veremos a seguir que há uma exceção. Por sua vez, a CLT dispõe no seu art. 514 os deveres do sindicato.

Art. 514. São deveres dos sindicatos:

- a. colaborar com os poderes públicos no desenvolvimento da solidariedade social;
- b. manter serviços de assistência judiciária para os associados;
- c. promover a conciliação nos dissídios de trabalho.
- d. sempre que possível, e de acordo com as suas possibilidades, manter no seu quadro de pessoal, em convênio com entidades assistenciais ou por conta própria, um assistente social com as atribuições específicas de promover a cooperação operacional na empresa e a integração profissional na Classe.
- e. Parágrafo único. Os sindicatos de empregados terão, outrossim, o dever de:
 - a) promover a fundação de cooperativas de consumo e de crédito;
 - b) fundar e manter escolas de alfabetização e pré-vocacionais.



Donde deduzimos algumas das funções dos sindicatos, como sendo a defesa da classe, a função negocial, a assistencial, a de arrecadação, sendo que cada uma delas é assim explicada por Alcantara (2020, p. 93-94):

A **função negocial** é evidenciada claramente quando das negociações coletivas, momento em que a classe de trabalhadores e a classe econômica conferem a suas entidades representativas o poder de ajustar as melhores condições de trabalho ou de remuneração entre si. Tal ajuste é extensivo a toda a categoria, independentemente de associação. Somente para lembrar, a Lei Maior de 1988 reconhece as convenções e os acordos coletivos de trabalho em seu art. 7º, inciso XXVI.

Outra função que também tem pertinência é a **assistencial**, no sentido de que os sindicatos são obrigados a prestar os serviços mais variados, relacionados à educação, à saúde, à assistência social e jurídica, à criação de cooperativas – até mesmo de crédito –, entre outros, diretamente ou por meio de convênios múltiplos, inclusive com o Poder Público.

Entre as funções do sindicato, ainda encontramos a de **arrecadação**, que dá o direito à entidade de cobrar da categoria os valores necessários para que possa, acima de tudo, representá-las mais condignamente e também para lhe proporcionar uma assistência mais eficaz. (Grifos no original).

Somente para reiterar o que já dissemos, o sindicato trabalha em defesa dos interesses de toda a classe de trabalhadores ou da classe econômica, independentemente de filiação, sendo que para os filiados propiciam outras benesses.

Ainda em relação às organizações sindicais é importante destacar que além dos sindicatos, podem existir as federações e as confederações, formando um verdadeiro sistema encarregado da defesa judicial e extrajudicial da determinada categoria.

Sobre a matéria, entende Alcantara (2020, p. 94-95):

As **federações** podem ser criadas a partir de um número mínimo de cinco sindicatos que representem a maioria absoluta de um grupo de atividades ou profissões idênticas, similares ou conexas, sendo faculdade dos sindicatos sua instituição. Em princípio, as federações devem ser criadas no âmbito de cada estado-membro, podendo eventualmente englobar mais de um estado, ou até mesmo em nível nacional.

Já as **confederações** podem ser criadas quando três ou mais federações assim o decidirem. A sua sede deve estar, obrigatoriamente, na capital da República.

As federações e as confederações são denominadas *associação sindical em grau superior*. (Grifos no original)

TEMA 4 – NEGOCIAÇÕES COLETIVAS

Já sabemos que na relação individual de trabalho algumas situações de desacordos podem aparecer entre o empregado e o empregador, e em tese, eles mesmos devem tentar resolver.

Mas, será que entre os grupos de empregados e empregadores também não pode existir determinadas divergências?

Podem sim, e é por meio das negociações coletivas que os grupos podem chegar a um consenso.

Consoante o entendimento de Barros (2017, p. 1326):

[...] na negociação coletiva, nenhum interesse de classe deverá prevalecer sobre o interesse público, não podendo, entretanto, ser transacionados preceitos que resguardam a saúde do obreiro, como os relativos à higiene e segurança do trabalho, e também os que se referem à integridade moral, situando-se aqui o direito à honra, à intimidade, à boa fama, à privacidade.

As disposições sobre as negociações coletivas podem ser encontradas no art. 611 da CLT, que informa dois tipos de negociações, como sendo a convenção coletiva e o acordo coletivo de trabalho.

4.1 Convenção coletiva de trabalho

Sobre a convenção coletiva de trabalho, o *caput* do seu art. 611, define como sendo: “o acordo de caráter normativo, pelo qual dois ou mais sindicatos representativos de categorias econômicas e profissionais estipulam condições de trabalho aplicáveis, no âmbito das respectivas representações, às relações individuais de trabalho”.

Ao explicar a convenção coletiva de trabalho Carrion (2012, p. 543) ensina que: “a convenção coletiva prevê direitos e obrigações para os contratos individuais em vigor ou que venham a ser celebrados. Como se diz, é mais uma lei do que um contrato”.

Na convenção coletiva de trabalho podemos enxergar a regra constitucional que obriga os sindicatos tanto dos empregados, quanto dos empregadores, a participarem das negociações coletivas.

4.2 Acordo coletivo de trabalho

Já sobre o acordo coletivo de trabalho a CLT, o define no parágrafo 1º do mesmo art. 611, e como explica Alcantara (2020, p. 100):

A CLT, no parágrafo 1º do art. 611, faculta às entidades da classe representativa dos empregados a possibilidade de firmarem **acordos coletivos** com uma ou mais empresas da correspondente categoria econômica, para que possam estipular condições de trabalho que digam respeito somente a essas empresas e a seus empregados. Esclarecemos que não existe hierarquia entre a *convenção coletiva* e o *acordo coletivo*, sendo normas **distintas**. Enquanto a primeira é mais abrangente, pois regula as condições de trabalho de toda uma categoria, a segunda é mais restrita, regulando somente as condições atinentes aos trabalhadores de determinada(s) empresa(s) e seu(s) empregador(es). (Grifos no original)

Vemos, pois, que o acordo coletivo é mais adstrito, pois trata tão somente de situações relativas a empregados de determinada empresa, onde a negociação coletiva se dá com a presença obrigatório do sindicato profissional, mas diretamente com os representantes do empregador, sem a necessidade de seu sindicato, é, por conseguinte uma exceção à regra constitucional anteriormente abordada.

Também relevante é trazer a novidade incluída pela Lei n. 13.467/2017 ao criar o art. 611-A:

Art. 611-A. A convenção coletiva e o acordo coletivo de trabalho têm prevalência sobre a lei quando, entre outros, dispuserem sobre:

- I - pacto quanto à jornada de trabalho, observados os limites constitucionais;
- II - banco de horas anual;
- III - intervalo intrajornada, respeitado o limite mínimo de trinta minutos para jornadas superiores a seis horas;
- IV - adesão ao Programa Seguro-Emprego (PSE), de que trata a Lei no 13.189, de 19 de novembro de 2015;
- V - plano de cargos, salários e funções compatíveis com a condição pessoal do empregado, bem como identificação dos cargos que se enquadram como funções de confiança;
- VI - regulamento empresarial;
- VII - representante dos trabalhadores no local de trabalho;
- VIII - teletrabalho, regime de sobreaviso, e trabalho intermitente;
- IX - remuneração por produtividade, incluídas as gorjetas percebidas pelo empregado, e remuneração por desempenho individual;
- X - modalidade de registro de jornada de trabalho;
- XI - troca do dia de feriado;
- XII - enquadramento do grau de insalubridade;
- XIII - prorrogação de jornada em ambientes insalubres, sem licença prévia das autoridades competentes do Ministério do Trabalho;
- XIV - prêmios de incentivo em bens ou serviços, eventualmente concedidos em programas de incentivo;
- XV - participação nos lucros ou resultados da empresa.



Por tal disposição vamos entender que nessas situações, as negociações coletivas sobrepõem à lei, podendo inclusive dispor de maneira diferente.

TEMA 5 – GREVE

Dentre os conflitos que podem acontecer entre os grupos de empregados e de empregadores, certamente a greve é o mais sério e mais extremo.

A greve nos dias de hoje é considerada um direito de todo e qualquer trabalhador, mas já foi considerada como delito e gradativamente, como aliás, todos os direitos trabalhistas, foi sendo conquistada.

A Lei Fundamental de 1988 garante esse direito em seu art. 9º: “É assegurado o direito de greve, competindo aos trabalhadores decidir sobre a oportunidade de exercê-lo e sobre os interesses que devam por meio dele defender”.

Portanto, cada trabalhador deve decidir se exerce ou não esse direito.

A Lei n. 7.783/1989 regulamenta a greve dispondo claramente seus requisitos para que seja considerada legal.

Esmiuçando um pouco mais os artigos da lei regulamentadora vamos encontrar de imediato em seu art. 2º, a constatação de que é “a suspensão coletiva, temporária e pacífica, total ou parcial, de prestação pessoal de serviços a empregador”, portanto, haverá uma paralização pacífica da classe trabalhadora, em que, como regra, não há a obrigatoriedade de pagamento por parte do empregador dos dias não trabalhados, com indica que é caso de suspensão e não de interrupção do contrato de trabalho.

Sob a ótica de Delgado (2020, p. 1342), a greve é: “a paralisação coletiva provisória, parcial ou total, das atividades dos trabalhadores em face de seus empregadores ou tomadores de serviços, com o objetivo de exercer-lhes pressão, visando a defesa ou conquista de interesses coletivos, ou com objetivos sociais mais amplos”. Antes da greve se instalar, haverá a necessidade obrigatória de se tentar um acordo, trata-se do primeiro requisito legal, considerado pela doutrina como a fase preliminar, onde as entidades que representam as categorias profissional e econômica tentam chegar a um denominador comum sobre as questões conflituosas, que seja interessante para ambas. Chegando ao consenso, não há que se falar em greve, mas se assim não acontecer, inicia-se a segunda fase. Na segunda fase, a entidade sindical convoca uma assembleia geral da categoria, com pauta exclusiva para se



discutir os pontos em conflito, informando da tentativa de conciliação e do porquê que o acordo não foi firmado, deixando a assembleia soberanamente decidir pela paralização do trabalho ou não, esclarecendo ao mesmo tempo sobre as consequências legais dessa paralização. Aprovada greve pela assembleia geral se instala a terceira fase, chamada de *aviso prévio*, em que o empregador deverá ser notificado sobre essa decisão, com uma antecedência mínima de 48 horas para os serviços genéricos de pelo menos 72 horas para os serviços essenciais.

Assim nos ensina Alcantara (2020, p. 102):

O primeiro requisito para que a greve possa acontecer é chamado por alguns autores de *fase preliminar*. É a tentativa de conciliação. É o momento primeiro e obrigatório, para que os grupos possam adequar seus anseios. Não se chegando a um consenso, passa-se para uma nova fase. Uma assembleia geral dos trabalhadores deve ser convocada pelo sindicato com a finalidade específica de se decidir ou não pela greve. Tudo o que ali for decidido deve ter embasamento legal, para que a classe não sofra outras consequências. Decidindo-se pela greve, uma comissão deve ser constituída para tratar especificamente desses interesses, mesmo que extrapole a esfera administrativa, chegando até o Poder Judiciário. O empregador também não pode ser “pego de surpresa”. Ele tem o direito de saber bem antes sobre uma paralisação, e essa comunicação deve ser dada com uma antecedência mínima de 48 horas para os serviços entendidos como *normais* e de pelo menos 72 horas para os serviços considerados *essenciais*. (Grifos no original)

Importante salientar que todos estes requisitos devem estar presentes para que a greve seja considerada legal. Se faltarem estes requisitos ou mesmo eles estando presentes a greve poderá ser considerada ilegal, mas cabe ao Poder Judiciário assim decidir. Esse é o entendimento do Egrégio TST, assim sumulado:

Súmula n. 189 do TST
GREVE. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO.
ABUSIVIDADE (nova redação) - Res. 121/2003, DJ 19, 20 e 21.11.2003. A Justiça do Trabalho é competente para declarar a abusividade, ou não, da greve.

Em relação às atividades essenciais determina o art. 10 da mesma Lei:

Art. 10 São considerados serviços ou atividades essenciais:
I - tratamento e abastecimento de água; produção e distribuição de energia elétrica, gás e combustíveis;
II - assistência médica e hospitalar;
III - distribuição e comercialização de medicamentos e alimentos;
IV - funerários;
V - transporte coletivo;
VI - captação e tratamento de esgoto e lixo;
VII - telecomunicações;
VIII - guarda, uso e controle de substâncias radioativas, equipamentos e materiais nucleares;
IX - processamento de dados ligados a serviços essenciais;
X - controle de tráfego aéreo e navegação aérea;

- 
- XI compensação bancária.
 - XII - atividades médico-periciais relacionadas com o regime geral de previdência social e a assistência social;
 - XIII - atividades médico-periciais relacionadas com a caracterização do impedimento físico, mental, intelectual ou sensorial da pessoa com deficiência, por meio da integração de equipes multiprofissionais e interdisciplinares, para fins de reconhecimento de direitos previstos em lei, em especial na Lei n. 13.146, de 6 de julho de 2015 (Estatuto da Pessoa com Deficiência); e
 - XIV - outras prestações médico-periciais da carreira de Perito Médico Federal indispensáveis ao atendimento das necessidades inadiáveis da comunidade.
 - XV - atividades portuárias.

Se você analisar com atenção, as atividades essenciais, são aquelas que realmente não podem parar, pois podem causar um dano maior a muita gente, obrigando a todos os envolvidos a prestarem tais serviços, mesmo que de maneira precária. Destacamos a inovação trazida pela Lei n. 13.467/17, que inseriu o art. 611-B na CLT, que informa em seu caput que: “Constituem objeto ilícito de convenção coletiva ou de acordo coletivo de trabalho, exclusivamente, a supressão ou a redução dos seguintes direitos:”, indicando em seu inciso XXVIII que a: “definição legal sobre os serviços ou atividades essenciais e disposições legais sobre o atendimento das necessidades inadiáveis da comunidade em caso de greve”, por conseguinte podemos entender que mesmo estando juntos, representantes de empregados e de empregadores, não podem entender e firmar acordo ou convenção coletiva de trabalho determinando o que consideram serviços essenciais, pois seriam uma afronta à legislação.

TROCANDO IDEIAS

Um fórum interessante a ser criado é no sentido de se discutir as prerrogativas dadas às convenções e acordos coletivos de trabalho que podem ter uma força maior do que a Lei, nas disposições trazidas no art. 611-A inserido na CLT pela Lei n. 13.467/17.

NA PRÁTICA

Nas negociações coletivas de trabalho, sendo elas a Convenção Coletiva e o Acordo Coletivo de Trabalho as entidades representativas da classe profissional e econômica farão de tudo para conseguir tudo aquilo de melhor que interessa à categoria, quer seja pisos e reajustes, definição de benefícios, além de outros direitos e deveres. Para a celebração de convenção coletiva de trabalho por força do art. 611 da CLT, é obrigatório:

- 
-
- a. A participação dos empregados da empresa.
 - b. A participação somente do sindicato profissional.
 - c. A participação de ambos os sindicatos.
 - d. A participação dos diretores e dos empregados.
 - e. A participação somente do sindicato patronal.

FINALIZANDO

Estudamos nesta aula o Direito Coletivo do Trabalho, as organizações sindicais e os conflitos que podem acontecer entre os grupos de empregados e empregadores, mais particularmente a greve

Após este estudo podemos entender que a legislação coletiva do trabalho é aquela que regulamenta por meio de suas normas a relação existente entre o grupo de trabalhadores e o grupo de empregadores, chamados, respectivamente, de categoria profissional e categoria econômica.

Pudemos observar que o que interessa para esta particular legislação do direito do trabalho, são os interesses comuns de cada grupo, estes representados por suas entidades de classes, denominadas de *organizações sindicais*, que zelam e defendem cada categoria por elas representadas.

E, por fim, estudamos a greve, como sendo o maior conflito que pode existir entre as classes de trabalhadores e empregadores, com suas peculiaridades e requisitos.

REFERÊNCIAS

ALCANTARA, S. A. **Legislação trabalhista e rotinas trabalhistas**. Curitiba: InterSaberes, 2020.

BARROS, A. M. de. **Curso de direito do trabalho**. 11. ed. São Paulo: LTr, 2017.

BRASIL. Constituição Federal (1988). **Diário Oficial da União**, Brasília, DF, 5 out.1988. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm>. Acesso em: 27 fev.2021.

_____. Decreto-Lei n. 5.452, de 1º de maio de 1943. CLT. **Diário Oficial da União**, Brasília, DF, 9 ago.1943. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/del5452.htm>. Acesso em: 27 fev.2021.

_____. Lei n. 7.783, de 28 de junho de 1989. **Diário Oficial da União**, Poder Legislativo, Brasília, DF, 29 jun. 1989. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l7783.htm>. Acesso em: 27 fev.2021.

_____. Lei n. 13.467, de 13 de julho de 2017. **Diário Oficial da União**, Brasília, DF, 14 jul.2017. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2017/Lei/L13467.htm>. Acesso em: 27 fev.2021.

BRASIL. Tribunal Superior do Trabalho. Súmula n. 189, de 19 de novembro de 2003. **Diário da Justiça**, Brasília, 11 nov. 2003. Disponível em: <http://www3.tst.jus.br/jurisprudencia/Sumulas_com_indice/Sumulas_Ind_151_200.html#SUM-189>. Acesso em: 27 fev.2021.

CARRION, V. **Comentários à consolidação das leis do trabalho**. São Paulo: Saraiva, 2012.

DELGADO, M. G. **Curso de direito do trabalho**. 19. ed. São Paulo: LTr, 2020.

FRANKLIN, G. L. **A liberdade de associação como condição indispensável ao progresso**. Disponível em: < <https://ambitojuridico.com.br/edicoes/revista-89/a-liberdade-de-associacao-como-condicao-indispensavel-ao-progresso/>> Acesso em: 27 fev.2021.

NASCIMENTO, A. M.; NASCIMENTO, S. M. **Curso de direito do trabalho**. 29.ed. São Paulo: Saraiva, 2017.



Gabarito

A alternativa “c” está correta. Determina o art. 611 da CLT em relação à convenção coletiva de trabalho: “o acordo de caráter normativo, pelo qual dois ou mais sindicatos representativos de categorias econômicas e profissionais estipulam condições de trabalho aplicáveis, no âmbito das respectivas representações, às relações individuais de trabalho”.